ORDENANZA Nº 8.169

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- ESTABLECESE un **Régimen Especial** para la obtención del Certificado Final de Obra y Subdivisión de inmuebles que no cumplan con las disposiciones de la Ordenanza N° 6402 – Código de Edificación- y sus modificatorias, y en consecuencia **APRUEBASE** un **Régimen de Excepción** para la regularización de las urbanizaciones preexistentes al 30 de octubre de 2015 que no hayan cumplimentado con las exigencias previstas por la Ordenanza N° 7215 y sus modificatorias a efectos de la aprobación de los loteos referidos en el artículo 8° de la presente ordenanza.

Art. 2°. –El presente Régimen Especial estará destinado exclusivamente a:

A) Viviendas Individuales.
B) Viviendas Colectivas.
C) Viviendas Agrupadas.

Art. 3°. -El Régimen Especial creado por la presente Ordenanza exime de Tasas y derechos por el trámite del Certificado Final de Obra y Subdivisión, en un cien por ciento (100%)

Art. 4°. -ESTIPULASE que, en caso de modificaciones o ampliaciones, el adjudicatario final del inmueble tiene a su cargo los trámites de la obtención del Certificado Final de Obra, siendo de su exclusiva responsabilidad, respecto al Régimen Especial.

Art. 5°. **AUTORIZASE** a la Autoridad de Aplicación a otorgar el Certificado Final de Obra, aprobado en los términos de la presente Ordenanza, conforme a las tareas registradas ante el Colegio Profesional correspondiente, pudiendo revisar las condiciones técnicas de ciertos casos específicos, salvo que por su naturaleza y magnitud afecten el dominio público, la seguridad o salubridad pública.

Art. 6°. - AUTORIZASE a la Dirección de Catastro Municipal a aprobar la confección de planos en propiedad horizontal para las unidades con Certificado Final de Obra, aprobando en los términos de la Presente Ordenanza.

Art. 7°. - DISPONGASE que el Régimen de Excepción será aplicable en las siguientes urbanizaciones:

a) Loteos con o sin plan de vivienda proyectados, financiados y ejecutados total o parcialmente por el Estado en cualquiera de sus jurisdicciones.

b) Asentamientos de emergencia, con o sin plan de vivienda en los casos donde el titular dominial y/o fiduciario sea el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal

c) Urbanizaciones desarrolladas sin fines de lucro que cuenten con la conformidad del titular registral del inmueble, cuya población demuestre situaciones de vulnerabilidad socioeconómica emitido por órganos competentes estatales en cualquiera de sus jurisdicciones.

d) Loteos y/o planes de vivienda promovidos por organizaciones comunitarias, con viviendas ejecutadas por autoconstrucción y/o programas de ayuda mutua y esfuerzo propio, que hayan recibido subsidios por parte del Estado para la compra de tierra y/o la construcción de viviendas que han tenido por objeto la solución habitacional de familias o personas de escasos recursos.

Art. 8°. -FIJANSE las siguientes condiciones para acogerse al Régimen de Excepción:

a) Informe técnico de la urbanización, emitido por la Dirección de Planeamiento Urbano.

b) Declaración Jurada conforme al modelo, indicando: estado de avance del trámite, estado actual de la urbanización e inconvenientes por los cuales no se ha podido concluir con su aprobación.

c) Acreditación de subsistencia de dominio con aceptación expresa de su titular dominial o sus herederos.

d) Planos de Mensura y Lateo actualizados, visados por la Dirección de Catastro, incluyendo el módulo básico de vivienda.

e) Anotación de la indisponibilidad de los inmuebles.

f) Compromiso expreso de donación al Dominio Público de las superficies afectadas a espacios públicos.

g) Certificado de provisión de red de agua potable y cloacas domiciliaria emitida por el organismo competente.

h) Certificado de Provisión de Red de Energía Eléctrica domiciliaria emitida por el organismo competente.

i) Certificado de Apertura de Calles emitido por la Dirección de Obras Viales

Art. 9°. - Para las urbanizaciones alcanzadas por los términos de la presente Ordenanza, en los casos que la tipología de las células originales sean dos unidades de viviendas y que cuenten con total independencia en accesos, servicios y patio, se subdividirá pomo parte del Loteo. Las unidades de vivienda comprendidas en el Régimen de Propiedad Horizontal podrán aprobase con la célula original. Todo lo relacionado con el estado de las edificaciones, modificaciones efectuadas en relación al proyecto original, tanto para superficies cubiertas como descubiertas. propias o comunes, así como todas las adecuaciones necesarias. Quedan bajo exclusiva responsabilidad de los titulares de las unidades y los respectivos consorcios. Podrán aprobarse en forma total o parcial los planos de obra de las unidades de viviendas, por cuenta separada, presentándose la célula o tipología original como proyecto ejecutado. Se concederá un plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días a partir de la resolución de la aprobación de la urbanización para regularizar la documentación de obra de las unidades de vivienda. En el caso de constatarse ampliaciones respecto de la célula original dicha regularización será responsabilidad exclusiva del ocupante de cada unidad.

Art. 10°. - Una vez cumplimentado lo requerido en Régimen de excepción, el Departamento Ejecutivo Municipal aprobará la urbanización, haciendo mención que se realiza basado en las disposiciones establecidas en la presente Ordenanza.

Art. 11°. - DETERMINASE que plazo de adhesión a los regímenes, creados por el Art 1°, tiene los siguientes vencimientos:

a) Regularización: tres (3) años desde la aprobación de los planos, con opción a prórroga, a criterio del D.E.M.

b) Excepción: tres (3) años desde la vigencia del presente, prorrogable por igual termino, a criterio del D.E.M.

Art. 12°.- Los actos y procedimientos administrativos municipales de los presentes regímenes son gratuitos, la existencia de deudas tributarias, impositivas o de tasas municipales que recaigan sobre el inmueble en cuestión, para el Régimen de Regularización no impiden la tramitación ni el otorgamiento del Certificado Final de Obra; para el Régimen de Excepción lo manifestado sobre las deudas, tampoco genera impedimento para la tramitación o aprobación del expediente de la urbanización, para esto previo al dictado del decreto aprobatorio para el loteo, se remitirá a la Subsecretaria de Ingresos Públicos a los fines de eximir a la parcela madre donde se desarrollara la urbanización.

Art. 13°. -La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza es Subsecretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente o la que en el futuro la remplace.

Art. 14°. – Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8169/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 17.12.2024 13:29:34
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 17.12.2024 13:40:00
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 17.12.2024 13:57:54
Email: juanpabloinglese@gmail.com